协议编号：F2025004

华东师范大学

知识产权转让协议

签订地点：上海市闵行区东川路500号

签订日期：_2025_ 年_04_ 月 _02_日

本《华东师范大学知识产权转让协议》（以下称“**本协议**”）由以下各方签署：

甲方（亦称转让方）：华东师范大学

地址：上海市闵行区东川路 500 号

法定代表人：钱旭红

乙方（亦称受让方）：叶海峰

身份证号：320525198107190031

住所：上海市普陀区梅川路 999

丙方：上海合生纪生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MAEF0QG84T

住所：上海市闵行区园美路 58 号 1 幢 2 层 203、204 室

法定代表人：孔德强

鉴于：

1. 甲方是由国家举办，教育部主管，教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学，拥有较强的科学研究能力。
2. 乙方作为甲方的员工，多年来致力于医学合成生物学领域的科学研究与开发，并形成了若干职务科技成果。
3. 丙方系根据中华人民共和国法律，在中国境内设立的公司，成立于 2025 年 3 月 26 日，注册地址为上海市闵行区园美路 58 号 1 幢 2 层 203、204 室,专注于基于合成生物学的智能细胞疗法领域，法定代表人为孔德强，公司注册资本为 187.5 万元，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；仪器仪表销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

现经协议各方充分协商，在平等自愿、互利共赢的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》等法律法规以及甲方规章制度的规定，签订本协议条款，以资共同遵守。

1. 术语定义

除本协议另有规定，本协议中术语具有以下含义：

1.1. 科技成果

指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。所述科技成果包括职务科技成果，即执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务，或者主要是利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果。

1.2. 标的成果

指本协议项下拟进行产业转化及赋权的相关专利、软著、成果或技术秘密等职务科技成果。本协议中所指标的成果见第 3.1 条之定义。

1.3. 关联成果

见本协议第 4.1 条之定义。

1.4. 赋权

指为激励科研人员科技成果转化的积极性，甲方依据国家政策和《华东师范大学关于开展科技成果转化创新改革 进一步激发创新创业活力的实施意见（试行）》的规定，将科技成果的所有权及所有相关权利赋予乙方进行成果转化的行为。

1.5. 完成人自主创业

指依据《华东师范大学关于开展科技成果转化创新改革 进一步激发创新创业活力的实施意见（试行）》的规定，乙方将其完成的职务科技成果用于新设或直接投入已有企业，并开展与科技成果转化相关的生产、经营和服务活动。以下亦简称“**创业活动**”。

1.6. 关联方

指经乙方或丙方通过控股、参股或授权等方式，使用本协议下标的成果或甲方关联成果的主体。

1.7. 上市

指丙方或关联方通过证券交易所首次公开发行股票(Initial Public Offerings, IPO)。

2. 协议目的

签署本协议的目的为，通过科技成果赋权及完成人自主创业的方式进行科技成果转化。乙方是本协议所约定标的成果的完成人，甲方通过实施科技成果赋权促使乙方通过丙方或关联方进行创业活动完成成果转化落地。

3. 标的成果赋权、转化及回转

3.1. 标的成果定义

甲方通过本协议约定方式转让由甲方拥有的科技成果，清单如下（以下简称“**标的成果**”），标的成果相关证明文件详见附件1。

科技成果情况			
序号	成果名称	专利号/证书编号	成果完成人
1	原儿茶酸调控的多功能基因表达平台及其应用	201710797238.5	叶海峰,尹剑丽,杨林凤,董凯丽,薛帅

2	一种红光与远红光调控的基因表达开关及其构建方法和应用	202010443080.3	叶海峰,周阳,孔德强,王欣怡

3.2. **标的成果赋权**

甲方根据上海市科委等七部门印发的《上海市科技成果转化创新改革试点实施方案》及《华东师范大学关于开展科技成果转化创新改革进一步激发创新创业活力的实施意见（试行)》的规定，将标的成果的100%所有权份额及相关权利，根据本协议条款进行转让，甲方享有本协议约定之收益权。本协议签订生效后，协议各方应根据本协议约定，尽快办理标的成果的所有权变更。

3.3. **标的成果应付价款**

甲乙双方初步确定意向价格为人民币150万元（大写：壹佰伍拾万元整）（以下简称“**意向价格**”)。在标的成果权利变更完成之日起120日内，由甲方与乙方共同委托第三方评估机构对标的成果进行评估，作为乙方应付价款的计算依据，评估费用由丙方承担。

如评估价格大于150万元，以评估价格为计算依据；如评估价格小于或等于150万元，以意向价格为计算依据。所述计算依据的30%即为乙方应向甲方支付的标的成果的应付价款（以下简称“**应付价款**”)。

3.4. **标的成果转化方式**

乙方选择以下 ✓**方式A** □**方式B** 对标的成果进行转化：

方式A：在本协议生效日且甲方向乙方完成转让标的成果起1年内（以后到日期为准)，乙方将标的成果以评估价向丙方作价出资，并按照下述第3种方式向甲方支付应付价款。如乙方拟由丙方代替乙方支付标的成果应付价款的，应经甲方同意。

（1）3年内一次性向甲方支付；

（2）3年内向甲方支付不低于应付价款的50%，5年内完成全部支付；

（3）3 年内向甲方支付不低于应付价款的 30%，5 年内向甲方支付不低于应付价款的 70%，7 年内完成全部支付；

（4）5 年内向甲方支付不低于应付价款的 30%，7 年内向甲方支付不低于应付价款的 70%，10 年内完成全部支付。

如乙方 1 年内无法实现向丙方作价出资的（以取得工商核准证明为准），本协议终止，乙方须在期满日起 90 天内以零对价将本协议项下赋权的标的成果转回至甲方，以此，上述第 3.3 条的乙方应付价款同步抵消；若乙方已支付应付价款的，乙方已支付部分甲方不予退回。

方式 B：乙方同意就甲方将标的成果赋予乙方的权利直接转让给丙方，并由丙方代乙方向甲方一次性支付标的成果的应付价款，丙方应在本协议签订生效后 30 日内完成支付，甲方在收到应付款项后 30 日内启动办理标的成果的转让手续。

3.5. 标的成果回转

乙方依据本协议利用标的成果开展创业活动，如丙方及关联方遇到破产清算、企业注销等关停情形的，应及时书面告知甲方。如甲方要求标的成果回转，乙方、丙方及关联方应积极配合签订协议，将标的成果经第三方专业机构评估后转回至甲方，转回对价按照前述专业机构评估价格；如本次评估价格低于应付价款未支付部分，乙方应当向甲方补足差额部分；如评估价格高于或等于应付价款未支付部分，标的成果转回甲方时，甲方无需向乙方或丙方支付差价，乙方已支付部分甲方也不予退回。如因乙方选择不予回转的，或乙方、丙方及关联方原因（包括但不限于未缴年费失效、专利质押、抵押等情形），造成标的成果无法估计或无法完成回转的，乙方应当按照本协议第 3.4 条约定，向甲方支付应付价款的未付部分。

4. 关联成果使用及转让

4.1. 关联成果定义及类型

“关联成果”指在本协议签订前已经存在的由甲方拥有的、乙方作为完成人的，且与

本协议下标的成果有关的科技成果（以下简称“**已有关联成果**”），以及本协议履行过程中，在标的成果的基础上通过进一步的研究、开发或改进而产生的且与本协议下标的成果相关的新的科技成果（以下简称“**新关联成果**”）。新关联成果将根据研究开发费用支付、工作承担、物质技术条件利用情况，由甲方、丙方或关联方单独或共同拥有科技成果所有权，包括如下情形：

（1） 乙方在执行甲方工作任务过程中或利用甲方物质技术条件，开展的与标的成果有关的研究开发活动所产生的科技成果，甲方单独享有所有权，乙方根据实际贡献，享有署名权，以下简称“**甲方职务科技成果**”。

（2） 甲方及丙方、关联方合作开展后续研究开发活动的，依据合作研发合同确定权利归属，乙方、丙方或关联方人员根据实际贡献，可作为发明人享有署名权，以下简称“**合作关联成果**”。

（3） 丙方或关联方在标的成果基础上独立开展研究开发活动所产生的科技成果单独享有所有权，以下称“**丙方或关联方关联成果**”。

以上（1）所述甲方职务科技成果，及甲方根据（2）合作研发合同对合作关联成果所享有的权利，及已有关联成果并称“**甲方关联成果**”。

4.2. 甲方关联成果使用

乙方拟使用甲方关联成果的，乙方应事先向甲方提出书面申请，经甲方科技成果转化管理部门批准后方可使用。乙方可就拟使用甲方关联成果选择以下方式：

（1）与甲方另行签订转让或许可协议，就所涉及甲方关联成果的对价支付等事项进行约定；或

（2）甲方按照以下第 4.3、4.4、4.5 条规定，赋予乙方就甲方关联成果的长期使用权。乙方拟将甲方关联成果向丙方或关联方许可使用时，应就其使用方式及对价支付等向甲方申请批准，并向甲方提供向丙方或关联方许可使用的证明材料进行备案。乙方未在甲方批准 1 年内提供该等证明材料的，上述长期使用权终止。

以下条款中所述甲方关联成果均指经本条所述批准及备案程序的甲方关联成果。

4.3. **甲方关联成果使用权授予**

甲方在法律允许范围内，可赋予乙方就甲方关联成果的使用权，该使用权受以下限制：（1）是非排他的的使用权，（2）乙方仅可将该使用权许可给丙方或关联方，及（3）甲方按照以下第 4.4、4.5 条约定收取收益。

4.4. **甲方关联成果所有权转让**

在本协议生效后 15 年内发生以下情形下，乙方应完成关联成果所有权的受让，双方应协商甲方关联成果的转让价款：

（1）乙方在丙方或关联方所持股权清零时，乙方应与甲方协商完成关联成果的转让，转让价款应不低于历次股权转让总收益的 10%作为对应价款；以乙方股权变更工商登记生效之日基准日；或

（2）乙方在丙方或关联方仍持有股权且丙方或关联方拟在境内外证券市场上市的，乙方应与甲方协商完成关联成果的转让，转让价款应不低于乙方在丙方和关联方所持股权在股权解禁日的前 5 个交易日收盘价均值作为基准价×乙方所持全部股权数量，扣除相关税费后的实际收益的 10%，支付期限为自乙方持有的股权解禁日起三年内；或

（3）甲方拟与乙方解除劳动合同（包括退休），或乙方要求解除与甲方的劳动合同的，双方应协商甲方关联成果的转让价款，并完成一次性受让，按照不低于①乙方在丙方及关联方处所获得的累计分红（税后）的 10%及乙方在丙方及关联方所有者权益的 10%，或②丙方及关联方最新一轮融资投后估值的 1%（①或②，以孰高原则）。乙方应当在解除劳动合同签署前或退休前，完成关联成果受让协议的签署。

乙方应当在触发第 4.4 条所述（1）或（2）情形的 10 个工作日内，向甲方提出支付拟使用甲方关联成果对应价款的书面通知；甲方在收到书面通知后 20 个工作日内与乙方协商确定应付价款数额及支付方式。

4.5. **未触发情形**

如在本协议生效后 15 年内未发生第 4.4 条约定情形的，按照①乙方在丙方及关联方处

所获得的累计分红（税后）的10%及乙方在丙方及关联方所有者权益的10%，或②丙方及关联方最新一轮融资投后估值的1%（①或②孰高原则，以经审计的财务报表为准），作为对价，向甲方支付关联成果对应价款，完成关联成果受让手续。乙方应当在15年期满后的10个工作日内，向甲方提出支付关联成果对应价款的书面通知；甲方在收到书面通知后20个工作日内与乙方确定应付价款数额及支付方式。

4.6. **随时转让**

不与本协议第4.4、4.5条相冲突，乙方可随时要求部分或全部地受让甲方关联成果的所有权，双方应协商甲方关联成果转让价款。

4.7. **费用冲抵**

在上述第4.4、4.5条情形下，如丙方或关联方在本协议签订后，与甲方就甲方关联成果开发和转化已签订相关协议并已支付费用的，乙方可提供相应证明材料（包括转让协议、横向合作协议、支付凭证、研发证明等），甲方审核评估是否可冲抵乙方应付义务。

4.8. **支付方式**

在上述第4.4、4.5条情形下，乙方、丙方或关联方在拟支付甲方关联成果对应价款之前，应与甲方另行签署协议。如甲方选择其他接收方接受支付的，相关手续的办理，乙方、丙方及其关联方应予以配合。

4.9. **优先受让权**

在乙方同意的情形下，丙方或关联方可享有甲方关联成果的优先受让权。

5. **乙方义务保留**

如乙方向本协议约定的丙方之外的其他企业（即“**关联方**”）投资、转让或许可使用本协议项下的标的成果和/或甲方关联成果的，不影响乙方根据本协议规定的义务，特别

是根据本协议第 3 条及第 4 条约定向甲方支付对应价款的义务及第 6 条规定的信息披露义务。

6. 信息披露

6.1. 乙方承诺，于每年度结束后五个月内，向甲方提交上一年度标的成果、甲方关联成果（如涉及）及创业活动的实施与经营情况（含经审计的财务报表）。甲方如需其他信息或资料的，乙方、丙方或关联方应当按要求提交。

6.2. 丙方或关联方在发生股权变更、注册资本变动、重大人事变动及其他重大事项时，乙方应当及时向甲方进行披露。

7. 费用承担

7.1. 本协议下标的成果转让后的维持费及应对无效、侵权等费用由乙方或丙方协商承担。

7.2. 本协议第 4.2 条所述甲方关联成果，除另有协议约定外，经在甲方登记备案后，其维持费及应对无效、侵权等费用由乙方或丙方协商承担。

7.3. 因实施科技成果转化及创业活动过程中所涉及的资产评估费用、应纳税金、成果转让费用、变更费用、尽调费用等由丙承担。

8. 协议终止与解除

8.1. 若出现如下情形之一，甲方可随时终止本协议：

（1）乙方未按照第 6 条进行信息披露，且经甲方通知后 30 天内未纠正的；或

（2）乙方就本协议相关事项故意隐瞒或虚假陈述的；或

（3）违反甲方制度和/或本协议规定，给甲方造成重大损失的。

本协议因上述原因终止的，乙方应继续履行协议终止前产生的义务和承担违约责任，还应将标的成果以零对价转回甲方，甲方无须返还任何款项。

8.2. 甲方未在合理时间内，按照本协议第 3 条约定将标的成果进行转让的，乙方和丙方可解除本协议，无须承担任何支付义务。

9. 协助、承诺与保证

9.1. 乙方依据本协议第 3 条和第 4 条约定履行支付义务或完成关联成果受让手续的，在乙方要求甲方出具成果转化活动相关证明时，甲方应根据甲方制度及协议执行情况，协助乙方出具相关证明文件。

9.2. 乙方承诺并保证，研发团队内部的成果奖励分配已达成一致并签订书面文件（附件 2 华东师范大学科技成果转移转化审批表）；本协议生效后应当按甲方规定及时办理组织人事等合规审批手续；乙方保证其他团队成员或成果完成人不会向甲方提出异议或其他权利主张。

9.3. 乙方和丙方承诺应勤勉尽职，促进本协议所述科技成果的转化，维护相关知识产权权利，积极应对无效、侵权主张等事项。

10. 违约责任

10.1. 乙方未按本协议约定向甲方支付应付价款的，乙方应当继续履行支付义务外，还须按照应付价款的 5%向甲方支付违约金及利息。

10.2. 本协议任何一方有违反本协议其他约定条款并造成对方损失的，违约方应当依法赔偿守约方的经济损失。

11. 争议解决

因履行本协议而发生的争议，应协商解决。协商不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12. 其他

12.1. 本协议未尽事宜，由各方在协商一致的基础上签订补充协议。补充协议应为书面形式，与本协议具有同等法律效力。

12.2. 本协议不意味着甲方对标的成果和甲方关联成果及其所包含的知识产权的任何保证或承诺，以下情形不影响本协议的有效性及乙方和丙方在本协议下任何义务；

（1）因任何原因导致的科技成果价值减值；或

（2）科技成果转化失败的。

12.3. 发生以下情形时，各方可就本协议约定的而尚未支付的对价进行协商，必要时进行调整并签订补充协议；

（1）标的成果或赋予长期使用权的甲方关联成果被部分或全部宣告无效的；或

（2）标的成果或关联成果保护期到期失效的；或

（3）实施标的成果或关联成果过程中被生效的司法判决认定其实施侵犯他人知识产权的。

12.4. 本协议签署及执行均应遵守本协议签订时甲方科技成果转化及赋权相关政策及制度之规定；本协议关于科技成果转化程序和要求未涉及部分，或可能存在任何不清楚或歧义的，在不违反法律法规强制性规定前提下，以甲方政策和制度为准。

12.5. 本协议效力不受乙方职务、职位变化及与甲方劳动合同变动的影响。

12.6. 本协议项下各条款标题仅为行文便利及体例统一之目的而设，不意味着也不得解释为具备任何约束力。

12.7. 本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力。

12.8. 本协议经甲、乙、丙三方签字并盖章后生效，有效期至本协议适应情形下相关事项执行完毕。

本协议包括以下附件：

附件 1：标的成果相关证书

附件 2：华东师范大学科技成果转移转化审批表

（以下无正文）

（本页为协议签署页）

甲方：华东师范大学（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

时间： 2025 年 4 月 2 日

乙方：叶海峰

签字：

时间： 2025 年 4 月 2 日

丙方：上海合生纪生物科技有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

时间： 2025 年 4 月 2 日

附件 1：标的成果相关证书



证书号第5834088号

发明专利证书

发 明 名 称：一种红光与远红光调控的基因表达开关及其构建方法和应用

发 明 人：叶海峰;周阳;孔德强;王欣怡

专 利 号：ZL 2020 1 0443080.3

专利申请日：2020年05月22日

专 利 权 人：华东师范大学

地 址：200241 上海市闵行区东川路500号

授权公告日：2023年03月31日　　授权公告号：CN 113088532 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年03月31日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第5834088号

发明专利证书

发 明 名 称：一种红光与远红光调控的基因表达开关及其构建方法和应用

发 明 人：叶海峰;周阳;孔德强;王欣怡

专 利 号：ZL 2020 1 0443080.3

专利申请日：2020年05月22日

专 利 权 人：华东师范大学

地 址：200241 上海市闵行区东川路500号

授权公告日：2023年03月31日　　授权公告号：CN 113088532 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年03月31日

其他事项参见续页

附件 2：华东师范大学科技成果转移转化审批表

华东师范大学科技成果转移转化审批表

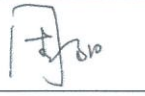
项目负责人情况			
项目负责人	叶海峰	所属单位	生命科学学院
联系电话	13524575482	邮箱	hfye@bio.ecnu.edu.cn

科技成果情况			
序号	成果名称	专利号/专利申请号/证书编号	成果完成人
1	原儿茶酸调控的多功能基因表达平台及其应用	201710797238.5	叶海峰,尹剑丽,杨林凤,董凯丽,薛帅
2	一种红光与远红光调控的基因表达开关及其构建方法和应用	202010443080.3	叶海峰,周阳,孔德强,王欣怡
注：完成人中叶海峰于2020年12月14日担任副院长职务			

拟转化情况	
转化方式	☐转让 ☐许可 ☑赋权转化 ☐其他_____
意向价格	150万元
意向协议 或转化方案	（有意向协议的附意向协议；无意向协议的附转化方案）

所有完成人承诺

1. 同意由项目负责人代表所有完成人办理申请、审批、签署合同、奖酬分配等事项。
2. 同意项目负责人提出的转化方案、赋权方案、收益分配比例等。
3. 同意对科技成果转化相关事宜按规定进行公示。
4. 同意由项目负责人牵头解决科技成果转化可能出现的争议纠纷。
5. 承诺遵守国家、地方及学校科技成果转化的相关规定。

完成人姓名	收益拟分配比例	完成人签名
叶海峰	100%	
尹剑丽	0%	
周阳	0%	

孔德强	0%	孔德强
杨林凤	0%	杨林凤
董凯丽	0%	董凯丽
薛帅	0%	薛帅
王欣怡	0%	王欣怡

项目负责人承诺

1. 已征求所有完成人同意，所提交的信息真实有效；
2. 不涉及国家禁止转化及禁止出口的科技成果；
3. 不违反国家科学技术活动保密相关规定；
4. 按照约定的责任、义务，保证科技成果转化的顺利实施。
5. 负责解决科技成果转化及合同履行过程中出现的争议纠纷。
6. 保证所有成果完成人对本项目涉及的转化方案、赋权方案、收益分配比例等已达成一致。

项目负责人签名：

2025年3月4日

所属单位审核意见：

同意

华东师范大学生命科学学院

签章：2025年3月4日

技术转移中心审批意见：

华东师范大学技术转移中心

签章：2025年3月18日

科技成果转化创新改革专项领导小组组长意见：

签章：　　年　　月　　日

注：